莲湖北院门双[illegible]号院变压器增容工程“8·20”一般坍塌事故调查报告

“8·20”事故调查组

西安市莲湖区应急管理局

目 录

一、 事故基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）事故发生单位及相关单位情况.....
（三）事故发生单位安全管理情况.....7
（四）围墙拆除关键背景核实情况.....7
（五）事故发生经过.....8
（六）事故现场情况.....10
（七）人员伤亡及直接经济损失情况.....13
二、 事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及医疗救治情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....14
（三）事故善后情况.....
（四）事故应急处置评估情况.....
三、事故原因分析.....
（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....16
（三）其他排除因素情况.....16
四、有关责任单位存在的主要问题.....16
（一）陕西**众创公司安全生产主体责任不落实.....16
（二）**西安公司安全监理责任履行不到位.....18

西安市莲湖区应急管理局

（三）省***机关服务中心安全管理存在弱项..... 18
（四）有关部门履职情况..... 19
（五）事故调查中发现的其他情况..... 19
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议..... 20
（一）建议免于追责人员（1 人）..... 20
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2 人）..... 20
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（2 家）..... 22
（四）建议内部处理人员（2 人）..... 23
（五）其他处理建议..... 24
六、事故防范和整改措施..... 24

西安市莲湖区应急管理局

2025年8月20日上午11时40分许，位于西安市莲湖区**街道办事处辖区双仁府**号院内，一名工人在变压器增容工程拆除围墙施工过程中，墙体突然发生坍塌，造成1人死亡，直接经济损失约125万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，于2025年9月9日成立了由区应急管理局牵头，公安莲湖分局、区总工会、区发改委、**街道办事处和**西安供电局等单位组成的“8·20”事故调查组（以下简称调查组），聘请相关专家及区应急局法律顾问参与，同时邀请区纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，莲湖北院门双人仁府**号院变压器增容工程“8·20”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

双仁府**号院变压器增容工程，主要用于保障双仁府*号院办公楼（陕西省**单位办公用电）用电需求，对原变压器进行增

西安市莲湖区应急管理局

容改造。工程主要内容是在双仁府**号院（陕西省**家属院）原变压器所在位置的东侧新安装一台800KVA箱式变电站，建设箱变基础一座，敷设配套高压电缆等。

2025年8月2日事故发生时，双仁府**号院变压器增容项目，施工单位已完成箱式变压器基础和变压器产品采购等前期内容，正在组织800KVA箱式变压器进场安装施工准备工作，其中拆除双仁府**号院西侧家属院围墙，目的就是打通变压器进场道路入口。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：陕西省***机关后勤服务中心（以下简称省***机关服务中心），省财政厅所属事业单位，法定代表人为鲁某某，开办资金为4876.22万元，统一社会信用代码为12610000MB2937****，住所为陕西省西安市莲湖区**号，业务范围为**厅机关提供后勤服务。厅机关办公设施设备、厅机关环境卫生、水、电、暖的管理，厅机关文印服务等工作。

省***机关服务中心负责双仁府**号院变压器增容工程施工现场负责人为房产科职工张某。

2.施工单位：陕西**众创电力工程有限公司（以下简称陕西**众创公司），成立于2021年1月，法定代表人为魏某，统一社会信用代码为91610132MAB0QB****，住所为陕西省西安市高新区。经营范围：电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；住宅水电安装维护服务等。许可项目：房屋建筑和市政基础设施

西安市莲湖区应急管理局

项目工程总承包；建设工程施工（输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等项目）。陕西**众创公司取得了承装（修、试）类三级电力设施许可证、机电工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级资格证书。2024年4月，陕西省住房和城乡建设厅给该公司颁发了《安全生产许可证》。

2025年6月25日，省***机关服务中心委托陕西**项目管理有限公司进行招标，通过招标后发布中标（成交）通知书（项目编号：HRDL-SG[2025]-104-***），确定中标单位为陕西**众创公司。

2025年7月25日，省***机关服务中心与陕西**众创公司签订了《工程承包施工合同》，中标工程造价1714010.68元人民币、合同工期90日历天。主要施工内容为箱变基础、桥架安装、路面破除及沟道开挖、6T接杆及二道杆安装施工、试验调试、停送电施工及其他工程竣工验收等工作。合同约定负责双仁府**号院变压器增容工程的项目经理为王某兰。

陕西**众创公司负责双仁府**号院变压器增容工程项目现场的实际负责人为陈某辉。

3.劳务分包单位：陕西**盛创电力工程有限公司（以下简称陕西**盛创公司），成立于2024年5月，法定代表人为任某相，统一社会信用代码为91610131MA6T****，住所为陕西省西安市高新区大八街办科技二路清华科技园，经营范围：电力工程、输

西安市莲湖区应急管理局

变电工程、机电工程的施工；太阳能及风能发电工程的设计、施工；电力技术服务；机电设备、电力变压器及高低压配电柜的销售、安装、维修、调试；电力线路、高压电缆的销售、检修等业务。

2025年8月6日，陕西**众创公司与陕西**盛创公司就双仁府签订了《电力施工合同》，合同造价260000元人民币。合同约定由陕西**盛创公司负责双仁府**号院变压器增容工程整体劳务施工任务。经查，该项目劳务分包情况未向建设单位及监理单位报备。

陕西**盛创公司负责双仁府**号院变压器增容工程项目现场负责人为袁某峰。

4.监理单位：河南**建设管理股份有限公司（以下简称河南**公司），成立于1995年11月16日，法定代表人为张某，统一社会信用代码为91410105680450901，住所为河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙子湖50号凯利国际A座28层。经营范围：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理；工程监理等业务。

河南**建设管理股份有限公司西安分公司（以下简称**西安公司），成立于2019年4月12日，负责人为王某雄，统一社会信用代码为91610131MA6WND****，住所为陕西省西安市高新区科技五路。经营范围：房屋建筑工程监理；机电安装工程监理；市政公用工程监理；化工、石油工程监理；电力工程监理；工程

西安市莲湖区应急管理局

项目管理等业务。2022 年 1 月 9 日，河南**公司取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理综合资质。

2025 年 8 月 5 日，省**机关服务中心与河南**公司签订了《建设工程监理合同》，监理酬金 20568 元人民币，监理内容为双仁府**号院变压器增容工程监理。河南**公司签订监理合同后，安排**西安公司具体负责实施双仁府**号院变压器增容工程监理工作。

西安公司负责双仁府号院变压器增容工程项目监理员张楚良。

（三）事故发生单位安全管理情况

陕西**众创公司未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员。经查，该公司安全管理制度不健全，未建立并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度和岗位操作规程，未根据拆除作业特点编制专项安全施工方案；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未对作业场所开展风险辨识及隐患排查、检查工作；未对员工开展安全生产教育培训工作；项目现场管理人员不具备相应安全知识和管理能力，且未向建设单位及监理单位报备劳务外包情况。

（四）围墙拆除施工核查情况

双仁府**号院变压器增容工程项目原计划采用吊装方式将箱式变压器从西侧围墙上方吊入，未计划拆除围墙。施工准备阶段经实地勘察，发现围墙周边环境复杂，不具备安全吊装作业条

西安市莲湖区应急管理局

件。经施工单位与建设单位现场协调，为打通箱式变压器进场运输道路，临时决定拆除西侧部分围墙，采用小型机械与人工转运方式将箱式变压器运送进场。

总包单位（陕西**众创公司）前期与劳务分包单位签订的劳务分包合同未包含围墙拆除内容及费用，导致劳务分包单位无法实施拆除作业。陕西**众创公司在未编制围墙拆除专项施工方案的情况下，临时找来2名无固定工作人员承担围墙拆除及建筑垃圾清运工作。但未签订临时用工协议或劳动合同，属非法用工。

（五）事故发生经过

8月19日17时许，陕西**众创公司现场负责人陈某辉联系陕西**盛创公司现场负责人袁某峰，询问是否认识有经验、有运输车辆的建筑垃圾清运及围墙拆除工人，袁某峰表述此前接触过类似拆除工人，随即答应帮助联系。

当日19时许，袁某峰电话联系曹某，告诉其双仁府**号院有拆除围墙及垃圾清运的活，如愿意承接可到现场查看并报价。

20时许，曹某到现场查看后，向袁某峰报价：拆除围墙费用400元，清运车辆及建筑垃圾装载费用1700元。袁某峰将该报价转告陈某辉，陈某辉当场同意，并要求通知曹某次日9时左右进场施工。

21时许，曹某电话联系其堂叔曹某生（事故当事人），告知次日需拆除一面长约4米、高约[illegible]米的围墙，承诺支付拆除费用400元。

西安市莲湖区应急管理局

8月20日8时许，曹某生到达施工现场，陕西**众创公司未按照新工人上岗前应对其进行岗前安全教育培训，未进行围墙拆除作业技术交底和围墙拆除施工安全技术交底的情况下，即令其开始围墙拆除作业。作业现场，曹某生采用打铁锤锤击方式，采取底部掏掘的方法，对围墙实施拆除（见图1）。事故发生前，曹某未参与实际拆除，计划在围墙拆除完毕后负责垃圾清运工作。



图1 围墙拆除工人曹某生违规作业情况

9时许，项目负责人陈某辉及监理樊某良陆续到达现场，发现曹某生已在围墙底部掏掘出一个约1.5米宽、2米高的洞口，专业监理工程师樊某良当即上前制止该危险作业行为。

10时许，袁某峰带领2名工人到现场进行变压器运输准备工作。陈某辉请其协助搭设脚手架和围挡，袁某峰随即安排工人为拆除围墙作业搭设了脚手架，并对围墙周边实施围挡。陈某辉及监理现场口头告知曹某生拆除围墙应自上而下进行拆除。

西安市莲湖区应急管理局

10 时 38 分，曹某生站上脚手架，改为自上而下的方式进行拆除，将原底部洞口从上往下打通，并将洞口北侧围墙全部拆除。

11 时 04 分，省财政厅后勤服务中心项目现场负责人巡查时发现围墙拆除作业，提醒现场管理人员做好安全防护措施。

11 时 12 分（事故后调查组通过监控视频发现），曹某生再次改用底部掏挖方法，用锤子敲击并掏空西侧南段围墙底部。

11 时 21 分许，曹某生在敲击西南角围墙底部过程中，西侧围墙瞬间倒塌，并连带导致贴临的南侧围墙上部约 3 m 三角形砖砌体 45 度剪切线坍塌掉落，正在墙角蹲姿施工作业的曹某生被砸中，经抢救无效死亡（见图 2）。



图 2 围墙瞬间倒塌

（六）事故现场情况

2025 年 8 月 20 日、9 月 9 日，事故调查组先后两次组织行

西安市莲湖区应急管理局

业专家组到事发现场进行技术勘查，查阅了相关资料、询问了相关人员，并对死者基本情况进行了走访调查，有关情况如下：

1.事发地双仁府号院相关情况**

事故发生地双仁府**号院为陕西省**家属院，院子建设有一栋6层楼房，共3个单元、35户住户。

经核实，以“双仁府**号院变压器增容改造工程”名义实施的工程，实际负荷用户为*9号院***办公楼专用供电，其供电范围及功能用途与双仁府*5号院用电无关联关系。

2.双仁府号院西侧围墙及连体南侧围墙情况**

被拆除的西侧围墙墙宽240mm、墙高2500mm、墙体长3370m，用砂浆砌筑而成，其功能是***家属院与街道隔离设施。与财政厅家属院贴邻砌筑的南侧围墙墙宽240mm、墙高2500mm、墙体长6500mm，由两面240mm墙间距依紧贴靠组合结构形式，其功能是财政厅家属院与隔壁单位隔离设施（见图3）。



图3 事故发生后围墙倒塌现场图片

西安市莲湖区应急管理局

3. 事故现场监控视频情况

事故发生当天下午，区应急管理局、公安派出所民警及专家组共同查看了***中心当日监控视频录像。监控视频记录了事故发生的全过程，摘录主要事故现场如下：2025 年 8 月 20 日 9 时至 11 时 30 分，一名工人手持大铁锤（事故现场未找见）敲击围墙下部西侧面 1500mm 范围内进行强力锤击，形成高 1500mm、长 2000mm 洞口，洞口面积约 3.0 ㎡（见图 1）。

11 时 31 分，正在进行扩大洞口的工人手持大铁锤继续锤击西侧围墙下部时，与西侧围墙贴邻连体南侧围墙上部一块三角形墙面（实测墙面坍塌痕迹面积长 2400mm×宽 1300mm=3.12 ㎡）突然发生坍塌，西侧围墙也在同一瞬间倒塌，导致锤击墙体的工人被掉落三角形墙面砸中倒地（见图 2）。

4. 围墙拆除施工方案情况

施工单位现场出具的《汉仁府**号院变压器增容工程施工方案》未经项目监理机构（总监）审核批准[1]。事故调查组认定此次围墙拆除属于无施工方案的施工作业活动。

5. 安全巡视检查情况

经查阅施工单位、监理单位提供的该项目施工以来的所有施工日志、安全隐患检查记录及监理日志等文件资料，均未发现开

[1]《建设工程安全管理条例》第二十六条第六项：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（六）拆除、爆破工程。

西安市莲湖区应急管理局

展事故围墙及周边环境安全隐患巡视和检查的记录痕迹[2]。

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

曹某生，男，汉族，56岁，陕西洛南人，身份证号码612522196909******，陕西**众创公司临时找来拆除围墙的工人，经西安市第*医院抢救无效死亡。

2.直接经济损失情况

经测算，此次事故造成直接经济损失约12[illegible]万元人民币（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及医疗救治情况

2025年8月20日11时31分，陈某辉、曹某听到围墙倒塌的声音，曹某进入现场发现曹某生侧躺在地，呼喊无反应。

11时39分，曹某首次拨打120急救电话。陈某辉发现异常，随后进入现场查看情况，曹某让其再次拨打120急救电话。

11时40分，陈某辉拨打120急救电话。

11时41分，陈某辉向华仁公司总经理林某龙电话汇报事故情况，林某龙指示全力以赴救治。事故发生时，林某龙在外地出差，接报事故后立即返程。

11时44分，120急救中心来电确认受伤人员具体位置并指导简易救护。

---

[2]《建设工程安全管理条例》第二十三条第二款：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

西安市莲湖区应急管理局

11时46分，120急救人员到达事故现场，对伤者简单救治后，由曹某随120救护车将伤者送至西安市第五人民医院进行救治。

12时10分许，救护车到达西安市第五人民医院，医生检查伤情并初步了解受伤过程后建议报警。

12时20分许，曹某拨打110电话报警并联系事故当事人曹某生的家属。

13时30分许，区应急管理局接到**街道办事处情况报告后，分管领导立即带领工作人员赶赴事故现场了解处置情况。

13时16分许，公安民警、区应急管理局等部门人员先后到达医院了解受伤人员情况。

13时30分，双仁府**项目物业经理张某向省***机关服务中心职工、施工现场负责人曹某打电话，告知施工现场有工人受伤，已经送往医院进行救治。

13时35分，张某到现场查看情况后向省***机关服务中心房产科负责人杨某炜报告了工人受伤的情况。杨某炜核实情况后，向省***机关服务中心主要领导报告了事故情况。

14时25分许，事故当事人家属到达医院。

14时58分，医院宣布曹某生抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，莲湖区立即启动应急响应，区应急管理局、**街道办事处、公安派出所等部门迅速行动，协同配合，有序组织开展

西安市莲湖区应急管理局

事故现场应急处置和现场保护工作，并督促陕西**众创公司做好死者家属安抚及善后处理等工作。

（三）事故善后情况

9月2日，陕西**众创公司与死者家属签订了伤亡赔偿协议，善后工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估情况

此起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；120急救中心响应迅速；莲湖区相关部门接到信息后应急响应及时，各项应急处置工作开展有序，现场隐患处置措施得当；舆情平稳，未引发群体性社会事件。

三、事故原因分析及性质认定

事故调查组经过现场勘查、依法调取事故相关监控视频、物证、书证，对相关人员进行调查询问，查明了事故原因，认定了事故性质。

（一）直接原因

结合现场勘查、监控视频、书证、物证和询问笔录等综合分析，调查组认定本次事故的直接原因为：拆除作业人员曹某生安全意识极其淡薄，在明知违规作业且被安全风险提醒警告的情况下，趁现场管理人员离开后，仍冒险违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》相关规定[3]，采用底部掏掘、锤击墙体的危险作业方法对围墙进行破坏性掏底拆除，导致围墙

[3]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.5.14：拆除作业应符合下列规定2.人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放；拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推到方法。

西安市莲湖区应急管理局

承重结构重心平衡被破坏，瞬间坍塌，造成事故发生。

（二）间接原因

陕西**众创公司安全生产主体责任不落实。施工现场安全管理混乱，存在违法违规分包，关键岗位（项目经理、安全专职管理人员）人员缺位，危大工程安全空白（未编制围墙拆除专项方案）；劳动用工管理混乱（主要指临聘人员未签订用工协议的情况下，也未对围墙拆除工人进行岗前安全教育培训、安全技术交底就上岗进行危险作业）；风险管控与隐患排查治理不力、跟踪检查作业现场安全生产状况不及时；对建设单位、监理单位要求规范施工的指令执行不严格，未采取技术、有效措施消除围墙拆除现场工人违规作业的事故隐患是导致事故发生的间接原因。

（三）其他排除因素情况

经公安机关调查问询，调取事发视频监控，排除刑事治安案件。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）陕西众创公司安全生产主体责任不落实。**

1.关键岗位人员缺位，陕西**众创公司未制定全员安全生产责任制与安全生产规章制度，与建设单位合同约定的项目经理、专职安全生产管理人员未到岗履职[4]。

2.项目管理责任悬空，公司及承揽的项目均未设置安全生产

[4]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

西安市莲湖区应急管理局

管理机构，合同明确的专职安全生产管理人员未实际到岗[5]；公司指派无相应资格和管理能力的人员作为现场实际负责人，导致现场工人岗位操作规程、安全职责不清，对施工现场失管失控[6]，项目安全管理体系从源头上缺失。

3. 安全教育培训缺失，在拆除作业开始前，未对曹某、曹某生开展安全生产教育和培训工作[7]，未开展安全技术交底工作，未告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素[8]，便开展施工作业，致使作业人员曹某生未按照技术规范的要求进行拆除作业。

4. 风险隐患管控落空，未根据拆除作业特点编制围墙拆除专项安全施工方案与生产安全事故应急预案[9]；未与陕西**盛创公司签订安全生产管理协议，未对安全生产工作进行统一协调、管理[10]；自项目施工以来，未开展过风险辨识和安全隐患排查。对

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第3.0.2条：拆除工程施工前，应编制施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

西安市莲湖区应急管理局

临时性、零散作业的安全风险认识不足，未针对此类作业制定安全管理措施，开展安全隐患排查、检查，对建设单位、监理单位的指令执行不严格，未采取技术、措施有效消除拆除作业现场事故隐患[11]，给了违章作业“死灰复燃”的机会；违法将劳务施工分包给不具备相应资质的陕西**盛创公司[12]，且未向建设单位、监理单位及时报备劳务外包情况。

（二）西安公司安全监理责任履行不到位**

西安公司在履行现场监理职责过程中存在措施不力、监督缺位的问题。具体表现为：在发现围墙拆除作业存在违章行为后，仅以口头方式要求整改，未采取签发监理通知单、下达暂停令等有效监理手段予以制止和纠正[13]，致使违章作业隐患未能根除。同时，未按要求对围墙拆除专项施工方案进行审核，也未对现场管理人员资质、作业人员安全教育培训情况进行严格把关，未能发挥监理工作应有的监督制约作用，安全监理责任落实不到位。

（三）省*机关服务中心安全管理存在弱项**

省***机关服务中心作为建设单位，虽已安排专人负责变压器增容项目的监督检查工作，并坚持每日对施工现场开展不少于2次的安全巡查，但在履行安全生产监管职责方面仍存在不足。具体表现为：现场检查人员安全生产专业知识较为薄弱，隐患排

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[13]《建设工程安全管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

西安市莲湖区应急管理局

查工作不够深入、未能触及实质问题，导致对总包单位现场管理中存在的隐患与违规行为未能及时察觉和纠正[14]。

（四）有关部门履职情况

1.市区公司：**针对双仁府**号院变压器增容业务申请后，**市区公司安排人员赴双仁府**号院进行了现场勘查，并出具了高压供电方案答复单，明确了电源接入点及产权分界[15]。该项目在事故发生前正处于前期辅助施工，未正式进入电力施工阶段，**市区公司主要负责电力施工中间检查工作[16]，调查期间暂未发现其履职不到位的情况。

2.街道办事处，**今年以来能够按照区委、区政府2025年安全生产重点工作的部署要求，切实履行对辖区建设工程项目的安全生产监督检查职责。街道办事处多次对辖区建筑施工领域开展安全生产隐患排查整治和普法宣传培训工作。该起事故的发生，核心原因在于现场人员违规作业，企业主体责任未严格落实。调查期间暂未发现其履职不到位的情况。

（五）事故调查中发现的其他问题

事故调查组在此次事故中调查发现，陕西**盛创公司作为劳务分包单位虽参与事故发生当天所开展的相关施工作业活动，但在承揽北院门双仁府**号院变压器增容工程劳务分包项目实施

[14]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十二条：建设单位应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。

[15]《供电营业规则》第二十二条：供电企业对已受理的用电申请，应当尽快确定供电方案，在下列期限内正式书面通知用户：低压用户不超过三个工作日，高压单电源用户不超过十个工作日，高压双电源用户不超过二十个工作日。若不能如期确定供电方案时，供电企业应当向用户说明原因。用户对供电企业答复的供电方案有不同意见时，应当在一个月内提出意见，双方可以再行协商确定。用户应当根据确定的供电方案进行受电工程设计。

[16]《供电营业规则》第二十条：供电企业的供电营业机构统一归口办理用户的新装、增容用电，包括业务受理、供电方案答复、设计审查、中间检查、竣工检验、装表接电等环节。

西安市莲湖区应急管理局

中，存在项目安全生产管理负责人未取得安全生产知识和管理能力考核合格资格证书[17]的安全生产隐患问题。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，结合以上原因分析，调查组提出如下处理意见：

（一）建议免于追责人员（1人）

[redacted]，作为陕西**众创公司临时招募的围墙拆除工人，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）相关规定，违章采用底部掏掘、锤击墙体的危险作业方式对围墙进行拆除，致使围墙承重结构失去稳定性而瞬间坍塌，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（2人）

1.林某龙，男，42岁，群众，作为陕西**众创公司主要负责人兼总经理，未认真履行公司主要负责人安全生产法定职责，未建立全员安全生产责任制，导致现场管理人员对自身安全生产职责不清楚；未制定安全生产规章制度和操作规程；未组织落实进场人员安全生产教育和培训计划；未督促、检查项目安全生产工作，未安排项目经理、安全管理人员到岗履职，未审核劳务分包单位现场负责人相关资质。对项目存在的安全生产问题失

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

西安市莲湖区应急管理局

管失察，对此次事故负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[18]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[19]之规定，给予相应的行政处罚。

2. 陈某辉，男，42岁，群众，作为陕西**众创公司在承揽的双*市*县院工程临时招募的施工现场负责人，安全意识淡薄，对自身安全生产职责不清楚，未有效落实围墙施工人员的安全生产教育培训工作；对监理人员发现围墙拆除施工现场存在的违章作业行为制止不力；自施工以来排查检查未发现项目存在安全隐患，安全检查流于形式，对此次事故负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[20]第二项、第五项、第六项的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[21]之规定，给予相应

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[19]《中华人民共和国安全生产法》九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

西安市莲湖区应急管理局

的行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议（2家）

1.陕西众创公司**，未依法履行安全生产主体责任。未依规对施工现场设置安全生产管理机构，合同约定配备的项目经理、专职安全生产管理人员未到岗履职；公司指派无相应资格和管理能力的人员作为现场实际负责人，导致现场工人岗位操作规程、安全职责不清，对施工现场失管失控；未对现场作业人员开展安全生产教育培训工作；未告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素；未对劳务分包单位安全生产工作进行统一协调、管理；未对项目现场开展风险辨识和安全隐患排查工作。对此次事故发生负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[22]、第二十四条第一款[23]、第二十八条第一款[24]、第四十一条第二款[25]、第四十四条第一款[26]、第四十九条第一款和第二款[27]

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

西安市莲湖区应急管理局

的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[28]之规定，给予其相应的行政处罚。

2. 陕西盛创公司**，项目管理不到位，现场安全生产管理负责人袁某峰未取得安全生产知识和管理能力考核合格资格。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款[29]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项[30]之规定，给予相应的行政处罚。

（四）建议内部处理人员（2人）

1. 樊某良，男，60岁，群众，作为现场在**号院变压器增容工程专业监理工程师，在发现工人违章作业情况后，现场虽口头提醒整改[31]，但存在未及时向施工单位下发监理整改通知单，也未向建设单位现场负责人报告工人违章作业情况，对违章作业

---

[26]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上一百万元以下的罚款。

[29]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

[30]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。

[31] 事故调查组通过向曹某、陈某辉等现场人员询问核实，均证实专业监理工程师樊某良在事故发生前指出围墙拆除工人拆除方法不正确，在现场向施工单位及拆除工人进行了口头制止和整改；通过查看事发现场视频证实施工中途，施工单位为工人搭架了脚手架，对现场进行了围挡处理，工人也进行了拆除作业方式暂时性的整改。

西安市莲湖区应急管理局

跟踪检查不到位。建议**西安公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

2. 张某，男，58岁，党员，作为建设单位项目现场负责人，安全生产知识及施工现场管理能力不足，虽每天对项目现场开展了不少于2次的巡查检查，但存在检查不深不实、发现各类隐患问题的能力欠缺[32]，工作存在疏忽。建议省***机关服务中心依据有关规定对其进行相应处理。

（五）其他处理建议

**西安公司现场监理措施不力、监督到位，发现围墙拆除违章作业后，仅口头提醒督促整改，未采取有效强制手段予以纠正，隐患未根除。同时，未审核专项方案，未严格把关人员资质与安全培训，监理监督制约作用缺失，安全责任落实不到位。

建议由区住建局对**监理公司主要负责人进行警示约谈，督促并责令其对相关问题全面排查，完成整改闭环。将约谈及整改落实情况，书面报事故调查组（区应急管理局）备案。

六、事故防范和整改措施

（一）陕西众创公司要切实履行安全生产主体责任。**单位主要负责人要切实担负起安全生产第一责任人的法定职责，举一反三，认真开展事故警示教育工作；要加强施工现场安全管控，要严格编制专项安全施工方案，加强对安全分包单位的资质审核和管理；要建立健全安全生产管理体系，完善和有效落实安全生

[32] 事故调查组通过省机关服务中心提交的检查资料和对张某本人问询核实：每天对现场开展2次检查，只有检查相关照片，无检查台账和问题隐患记录。

西安市莲湖区应急管理局

产规章制度和操作规程，设置安全生产管理机构，任用具备资质人员担任项目经理和安全生产管理人员；要根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，并采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患；要结合作业岗位特点，科学、合理开展安全生产教育和培训，确保作业人员具备相应的安全生产知识，熟悉有关技术规范和操作规程；建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，结合人员实际，加强作业场所风险辨识工作，督促从业人员规范作业，杜绝“三违”行为，预防此类事故再次发生。

（二）河南公司要加强对项目的安全监管工作。**结合项目实际情况编制监理规划和实施细则，严格落实对施工单位的各项审查要求，加大对施工过程中的巡查检查力度和频次，发现违章作业行为要果断制止，发现安全隐患要及时整改，确保安全生产；对施工单位报批的专项方案要进行严密的审查，及时纠正缺项、漏项，把好安全关。

（三）省机关服务中心要切实履行安全生产管理责任。**依法加强对施工单位的安全监管，督促施工单位落实相关安全管理规定，明确本单位检查人员职责，加大巡查力度，及时掌握作业区域内相关作业情况，统筹抓好院内安全生产工作，逐级落实安全生产管理责任，避免类似事故再次发生。

（四）市区公司、**街道办事处要严格落实“三管三必须”要求。**压紧压实行业监管和属地管理责任，积极开展电力施工项

西安市莲湖区应急管理局

目安全监管和现场监督巡查，对职能交叉、边界不是很清晰的工作要主动向前一步，加强与发改委等职能部门的沟通协调，坚决堵塞安全监督管理漏洞，避免安全生产职责“悬空”。

（五）各事故相关单位要深刻吸取事故教训。进一步查找此次事故中暴露出自身在项目安全生产管理方面存在的短板和不足，举一反三抓好本单位安全生产工作。要深入开展事故警示教育，用实用事故案例教育人、用事故案例警示人，坚决防范同类事故再次发生。

西安市莲湖区应急管理局